

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2148/2535

นายสมจิต จิตรเสวก

โจทก์

นางสุพรรณ เชี่ยวชาญ หรือนาง

แสงหยื่น มาริษวงศ์

จำเลย

นางสุพรรณ เชี่ยวชาญ ฯ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 155, มาตรา 248

ความว่า จำเลยฎีกา โดยยื่นคำร้องขอดำเนินคดี อย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้ว มีคำสั่ง เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2535 ว่า พิจาระห์พยานหลักฐาน ของจำเลยแล้ว เห็นว่าตามทางไต่สวนของจำเลย แม้จะได้ความว่าจำเลยเป็นคนยากจน ไม่มีเงินเสียค่าธรรมเนียมศาล ในการฟ้องฎีกาก็ตาม แต่ก็ไม่ปรากฏจากทางไต่สวนของจำเลย ว่า ฎีกาของจำเลยมีเหตุผลสมควรที่จะฎีกาได้ จึงให้ยกคำร้อง ของ จำเลย คำคำร้องให้เป็นพับ หากจำเลยประสงค์จะดำเนินคดีต่อไป ให้ชำระเงินค่าธรรมเนียม มาวางภายใน 15 วัน นับแต่วันนี้

จำเลยเห็นว่า ถึงแม้ว่าฎีกาของจำเลยจะเป็นฎีกา ที่ต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 248 ก็ตาม แต่จำเลยก็ได้เสนอให้ผู้พิพากษา ที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองให้ฎีกา ในข้อเท็จจริงแล้ว และผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดี ในศาลชั้นต้นก็ได้รับรองว่า ฎีกาของจำเลยมีเหตุอันควรฎีกา ในข้อเท็จจริงได้ จึงรับรองให้ฎีกาซึ่งปรากฏอยู่ในคำร้อง ฉบับลงวันที่ 3 มีนาคม 2535 ในสำนวนแล้ว ฉะนั้นจำเลย จึงไม่จำเป็นต้องนำสืบแสดงให้เห็นว่าฎีกาของจำเลยมีเหตุผลอันสมควร ที่จะฎีกาได้เพราะศาลสามารถตรวจพิเคราะห์ได้จาก

คำบรรยายฎีกา ของจำเลยและในสำนวน โปรดมีคำสั่งอนุญาตให้จำเลย ดำเนินคดี
อย่างคนอนาถาในชั้นฎีกาด้วย

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 163)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกไปจากบ้าน และที่ดินตามฟ้องกับ
ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์จำนวน 13,600 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจะชำระเสร็จ และให้
จำเลยชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์ เดือนละ 400 บาท นับถัดจากเดือนที่ฟ้องจนกว่าจำเลย
และบริวารจะออกไป

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายให้โจทก์
จำนวน 39,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าว นับ
แต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ให้จำเลยชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 1,000
บาท นับถัดจากเดือนที่ฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวาร จะออกจากที่ดินและบ้านพิพาท

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้น รับรองให้ฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง พร้อมกับยื่นคำร้อง ขอดำเนินคดีอย่างคนอนาถาในชั้นฎีกา ศาลชั้น
ต้นได้สอบสวนแล้ว มีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 141,138,139 และ 154)

จำเลยจึงยื่นอุทธรณ์คำสั่ง (คำร้อง) นี้ (อันดับ 157)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีมีเหตุผลสมควรที่จะฎีกาอนุญาตให้จำเลยฎีกาอย่างคน
อนาถาได้ ให้ศาลชั้นต้นรับฎีกาจำเลยไว้ดำเนินการต่อไป

พิจารณาแล้ว คดีมีเหตุผลสมควรที่จะฎีกาอนุญาตให้จำเลยฎีกาอย่างคน
อนาถาได้ ให้ศาลชั้นต้นรับฎีกาจำเลยไว้ดำเนินการต่อไป

(เรียงธรรม ลัดพลี-วีระชัย สูตรสุวรรณ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>